

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE 11 CIVILE

in persona del giudice dott. Giovanni De Petra ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N.21836 2018 tra:

Parte_1

elettivamente domicil. in VIA GIOVANNI ANTONELLI, 41 00197 ROMA
presso Adv. ROITER FEDERICA rappresentante e difensore

ATTORE

E

Controparte_1

elettivamente domicil. in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 ROMA
presso Adv. PISACANE MICAELA rappresentante e difensore

CONVENUTA

E

Controparte_2

elettivamente domicil. in LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44 ROMA
presso Adv. PISACANE MICAELA rappresentante e difensore

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somme.

CONCLUSIONI: all'udienza fissata venivano precisate le conclusio-

ni che qui si intendono riportate e trascritte.

FATTO E DIRITTO

Il giudizio è stato proposto da *Parte_1* che nell'atto introduttivo ha esposto tra l'altro: che aveva conferito nel luglio 2012 procura speciale per notaio *Persona_1* a *Controparte_1* per agire in suo nome e conto nel giudizio 6128/2012 pendente dinanzi al Tribunale di Roma dove era stata proposta domanda di restituzione somme di cui *Parte_2* marito della *CP_1* e padre di esso attore si era appropriato; che con la sentenza 9784/2017 conclusiva del giudizio venivano condannati in solido *Parte_2* e la *Controparte_3* [...] al pagamento in favore di esso *Parte_1* di € 107.000,00; che detta somma era stata versata dalla banca alla *CP_1* la quale non l'aveva corrisposta ad esso attore; che il mandato si era estinto per il compimento dell'affare; che la *CP_1* non aveva reso il conto; che il mandato era stato conferito anche da *Controparte_2* da ritenersi litisconsorte necessario.

Ha convenuto in giudizio *Controparte_1* e *Controparte_2* chiedendo condannare *Controparte_1* a rendere il conto ed a corrispondere all'attore la somma di € 107.000,00.

Si è costituita *Controparte_1* deducendo tra l'altro; che aveva agito con il giudizio 6128/2012 in proprio e per conto dei figli minori *Parte_1* e *CP_2* anche nei confronti del padre di questi ultimi *Parte_2* per ottenere la restituzione di somme di cui quest'ultimo si era appropriato di provenienza del padre di essa *CP_1*, nonché la restituzione da parte di *Parte_2* di spese sostenute da essa *CP_1* sugli immobili siti in Roma via Anzillotti e piazza Giureconsulti e

Marina Velca; che il tribunale di Roma con la sentenza 9784/2017 condannava in solido *Parte_2* e la *Controparte_3* [...] al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 107.000,00 ed in favore di *Parte_2* di € 55.000,00; che la *Controparte_3* dava corso a dette statuizioni bonificando gli importi sul conto di essa convenuta; che la procura rilasciata in corso di giudizio in favore di essa *CP_1* da *Parte_1* e *CP_2* era stata rilasciata non per rientrare gli stessi in possesso delle somme sottratte dal padre ma per solidarietà ed ausilio ad essa madre, privata della ricchezza paterna e per frane rientrare essa in possesso. Deduceva altresì la convenuta: che unitamente al proprio padre, a seguito di una denuncia alla Guardia di Finanza portavano all'estero a Monte Carlo consistenti somme di denaro, ammontanti a circa Lire 3.000.000.000; che a seguito dell'approvazione dello scudo fiscale dette somme venivano fatte rientrare in Italia; che dette somme scudate di provenienza materna venivano intestate fiduciariamente ad *Pt_1* e *Controparte_2* per l'ammontare circa di € 380.000,00 cadauno; che aveva sostenuto spese in favore dell'attore *Parte_1* anche in relazione agli immobili in Roma via piazza Giureconsulti e Marina Velca. Ha chiesto rigettare la domanda dell'attore ed in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il rapporto fiduciario, ovvero il trasferimento nullo per mancanza di causa e/o forma essenziale, tra essa *Controparte_1* ed *Parte_1* delle somme estere e per l'effetto condannarlo alla restituzione della somma di € 380.000,00, nonché condannare *Parte_1* alla

restituzione della somma complessiva di Euro 148.854,65 in restituzione a spese sostenute da essa convenuta in favore dello stesso.

Si è costituito *Controparte_2* deducendo tra l'altro; che non aveva conferito alcun mandato alla madre, bensì unicamente una procura speciale notarile in relazione al giudizio pendente; che non sussistenza alcun litisconsorzio necessario di esso convenuto come dedotto dall'attore, il quale aveva scelto di attaccare processualmente anche il proprio fratello verso il quale tuttavia non era stato in grado di spiegare alcuna domanda; che pertanto la citazione era nulla e detta nullità era insanabile, poiché l'illecito consumato non era passibile di sanatoria alcuna stante la frode alla legge processuale.

Ha chiesto Dichiarare la nullità della citazione e condannare per lite temeraria e per abuso del processo, anche in solido tra loro, l'attore e i suoi procuratori.

L'attore *Parte_1* inoltre, in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta *CP_1* rilevava la violazione del disposto dell'art.36 c.p.c. potendo la domanda riconvenzionale dipendere solamente dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già apparteneva alla causa come mezzo di eccezione, ciò che non era il caso in esame, che la domanda di restituzione di spese riguardava beni comuni ad altri soggetti ed era inoltre sfornita di adeguata prova.

Ciò premesso, in relazione alle predette domande ed eccezioni, uniche ritualmente proposte, anche in relazione alle preclusioni processuali maturate, va considerato: che la domanda dell'attore viene basata sulla procura speciale notarile conferita dallo

stesso alla convenuta *Controparte_1* al fine di agire in giudizio per suo conto nel procedimento sub Rg 6128/2012 per la restituzione di somme all'esito del quale il Tribunale di Roma condannava in solido *Parte_2* e la *Controparte_3* [...] al pagamento in favore di *Parte_1* della somma di € 107.000,00 somma che veniva versata dalla predetta banca alla *CP_1* e da questa non corrisposta all'attore; che quest'ultima costituendosi ha confermato la circostanza; che, quanto all'avanzata domanda di rendiconto, anche prescindendo da ogni valutazione sulla natura giuridica della predetta procura speciale notarile, nessun rendiconto risulta previsto nel caso in esame, in assenza di alcun avvenuto conferimento di poteri di gestione o comunque di necessità di attività gestoria in relazione alla predetta somma rimasta immutata; che a ciò consegue il rigetto della domanda di rendiconto avanzata dall'attore.

La convenuta ha confermato l'avvenuta ricezione da parte della banca della somma di € 107.000,00 liquidata in sentenza in favore dell'attore *Parte_1* ciò che risulta altresì documentato da quest'ultimo, deducendo peraltro la convenuta medesima che la procura rilasciata in corso di giudizio dall'attore e dal fratello era stata rilasciata non per rientrare gli stessi in possesso delle somme sottratte dal padre ma per solidarietà ed ausilio alla madre, privata della ricchezza paterna e per farne rientrare essa in possesso.

Tale intendimento attributivo non risulta però contenuto nella procura speciale per notaio *Persona_1* prodotta in atti, ciò che comporta, in assenza di ulteriore prova scritta, quale

normativamente prevista anche in relazione all'entità della somma, la non provata manifestazione di volontà attributiva da parte dell'attore con conseguente condanna della stessa al pagamento in favore dell'attore di € 107.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.

Passando a considerare la posizione del convenuto *CP_2*

[...] va considerato: che l'attore ha dedotto la sussistenza di necessità di convenirlo in giudizio quale litisconsorte necessario; che oggetto della domanda dell'attore è la domanda di restituzione di somma nei confronti della distinta *CP_1*

[...] ; che nessuna domanda è stata formulata dall'attore nei confronti di *Controparte_2* ; che in relazione alla suindicata domanda azionata non è sussistente alcun rapporto plurisoggettivo, concettualmente unico e inscindibile, sì che la sentenza potrebbe conseguire un risultato utile e pratico solo se pronunciata in contraddittorio di tutti i soggetti attivi e passivi del rapporto astrattamente esistente, ciò che potrebbe comportare la sussistenza dei presupposti di litisconsorzio necessario, che inoltre in relazione alla specifica domanda avanzata di restituzione somma, la sentenza potrà spiegare i suoi effetti nei confronti della sola *CP_1* destinataria della domanda e non anche verso l'ulteriore convenuto, nei cui confronti, va ribadito, nessuna domanda è stata avanzata dall'attore; che conseguentemente devesi escludere la sussistenza di litisconsorzio necessario quale dedotta nell'atto introduttivo e ribadita, in corso di procedimento, all'atto della richiesta di *Controparte_2* di estromissione dal giudizio con opposizione dell'attore.

Sulla base di tutti i suesposti elementi tale ultima istanza risulta accoglibile ciò a cui consegue da un lato l'estromissione dal giudizio di *Controparte_2* e dall'altro la condanna in suo favore alle spese del giudizio da parte dell'attore, stante l'obbligo di difesa cui *Controparte_4* è stato comunque costretto, nonché a seguito dell'ulteriore diniego alla estromissione in corso di causa.

Non sussistono i presupposti di applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c.

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta *Controparte_1* nei confronti dell'attore, va preliminarmente valutata la contestazione della domanda da parte dello stesso con l'effettuato richiamo alle previsioni dell'art. 36 c.p.c.

Va in proposito considerato: che la domanda riconvenzionale ha ad oggetto la restituzione di somme sia a titolo di restituzione previo accertamento di negozio fiduciario da ritenersi nullo, sia a titolo di spese erogate a beneficio dell'attore anche in relazione a beni immobili comuni; che inoltre in particolare, l'accertamento di negozio fiduciario riguarderebbe somme indicate in originaria titolarità della convenuta *CP_1* e di terzo soggetto; che inoltre le spese sugli immobili appaiono riguardare beni anche in proprietà di altri, come risultante dall'esame della prodotta suindicata sentenza 9784/2017, da cui risulta anche la proposizione da parte di *Controparte_1* di detta domanda di restituzione sommo per spese sugli stessi immobili nei confronti di *Parte_2*

Sulla base di tutti i suesposti elementi deve ritenersi che in relazione alla riconvenzionale proposta da *Controparte_1* in questa sede, l'oggetto e la natura della stessa, gli accertamenti, anche istruttori, in ipotesi astrattamente ipotizzabili, la circostanza suindicata in ordine alla già avvenuta proposizione della domanda in altro giudizio nei confronti di soggetto diverso, la contitolarità dei beni con altre parti, portano ad escludere la sussistenza di specifico collegamento oggettivo nonché la dipendenza della domanda riconvenzionale dalla domanda di restituzione somma derivante da titolo giudiziale quale azionata dall'attore, dovendosi ritenere non opportuno il "simultaneus processus" con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da *Controparte_1* ciò che risulta assorbente in relazione alle ulteriori problematiche esposte.

Concorrono giusti motivi, tenuto conto dell'esito complessivo delle domande ed eccezioni reciprocamente proposte, per disporre, tra attore e convenuta, la compensazione delle spese del procedimento per un terzo, con condanna della convenuta al pagamento della restante parte nell'importo che si liquida in dispositivo

Le spese tra attore e convenuto *Controparte_2* seguono la soccombenza, come derivante dagli elementi suindicati, con condanna dell'attore alla rifusione delle spese e liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:

1) Dispone l'estromissione di *Controparte_2*

2) Condanna *Parte_1* alla rifusione in favore di *Controparte_2* delle spese di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 11.050,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

3) Respinge la domanda di rendiconto avanzata dall'attore nei confronti della convenuta *Controparte_1* .

4) Condanna *Controparte_1* al pagamento in favore di *Parte_1* [...] della somma di € 107.000,00 oltre interessi legali dalla domanda.

5) Dispone, tra attore e convenuta, la compensazione delle spese del giudizio per un terzo e condanna *Controparte_1* alla rifusione in favore di *Parte_1* della restante parte che liquida nell'importo complessivo di € 8.960,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 29.11.2021

IL GIUDICE